

1500974-20.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico porque: a. no dia 18 de abril de 2022, por volta das 17h, na Rua Gonçalves Dias, 452, nesta cidade e comarca guardavam e tinham em depósito 31 invólucros plásticos de maconha 7 eppendorfes de cocaína, 1 invólucro plástico de cocaína, 3 pedras de crack e 2 invólucros plásticos de skunk, sem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500974-20.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500974-20.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

FELIPE SANTOS DA CONCEIÇÃO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LEANDRO BEZERRA OLIVEIRA e FELIPE SANTOS DA CONCEIÇÃO, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 porque: a. no dia 18 de abril de 2022, por volta das 17h, na Rua Gonçalves Dias, 452, nesta cidade e comarca guardavam e tinham em depósito 31 invólucros plásticos de maconha 7 eppendorfes de cocaína, 1 invólucro plástico de cocaína, 3 pedras de crack e 2 invólucros plásticos de skunk, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. Em data e local incerto, antes de 18 de abril de 2022, associaram-se para praticar o tráfico de drogas. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 15/16), assim como o laudo de constatação (fls. 34/38) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 120/123).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 97/98) e apresentaram defesa preliminar (fls. 107/108). Em 5 de agosto de 2022 ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fl. 110). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados(as) os(as) rés(us) (fls. 126/127).

As partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) LEANDRO BEZERRA OLIVEIRA e FELIPE SANTOS DA CONCEIÇÃO foram denunciados(as) pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico porque: a. no dia 18 de abril de 2022, por volta das 17h, na Rua Gonçalves Dias, 452, nesta cidade e comarca guardavam e tinham em depósito 31 invólucros plásticos de maconha 7 eppendorfes de cocaína, 1 invólucro plástico de cocaína, 3 pedras de crack e 2 invólucros plásticos de skunk, sem

autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; b. Em data e local incerto, antes de 18 de abril de 2022, associaram-se para praticar o tráfico de drogas.

De acordo com a denúncia, policiais civis em diligências para apuração de informação anônima sobre dois traficantes no local do fato identificaram os réus, que se revezavam par receber dinheiro e entregar entorpecentes a usuários que se aproximavam. Realizada a abordagem, sob a posse dos réus encontraram uma sacola com os entorpecentes acima discriminados e R\$40,00.

Em que pese a unicidade de espécie, a quantidade de droga apreendida não é sugestiva de porte para uso próprio e as provas colhidas em juízo, como determina o artigo 155 do CPP, sobejando qualquer dúvida razoável, mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de constatação e o laudo de exame químico-toxicológico.

Em solo policial e em juízo as testemunhas Demetrio e Wellington declararam que são policiais civis e na data do fato foram ao local investigar informação anônima a respeito de dois traficantes agindo no local. A região em questão é conhecida como ponto de tráfico. De campana no local viram os dois réus revezando-se para receber dinheiro e entregar entorpecentes a terceiros que se aproximavam. Realizaram a abordagem e sob a posse dos réus encontraram uma sacola com dezenas de porções de drogas variadas e dinheiro. Na ocasião, os réus admitiram que estavam traficando. Esses depoimento restaram confirmados pelo réu Felipe, que ao ser interrogado em juízo discordou apenas da existência de tantas espécies diferentes de droga. Segundo ele, havia apenas cocaína. A despeito disso, ele admitiu expressamente que tinha se associado ao corréu Leandro para traficarem e no dia dos fatos estavam fazendo isso com as porções de cocaína.

O réu Leandro também admitiu a prática dos crimes em juízo, sem qualquer ressalva. No que diz respeito ao crime de associação para tráfico de drogas, embora tenham os réus admitido que tinham se associado, entendo que a pretensão condenatória não merece prosperar. É que os réus admitiram que se associaram sem terem noção de que isso representa crime autônomo e que depende de um objetivo de permanência.

E a prova aponta que os réus traficavam em concurso, mas nada sugere que estivessem associados para além daquele momento em que foram abordados. Não foram documentadas comunicações havidas entre eles que pudessem indicar a existência de ânimo associativo estável e a divisão de tarefas que ficou demonstrada é muito singela para afiançar qualquer conclusão nesse sentido por indução.

Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o crime praticado pelo(a) ré(u) teve como objeto 44 porções de drogas, quantidade não muito expressiva, de espécies diversas, entre maconha, sua variante skunk, cocaína e crack. Em razão da variedade de drogas apreendidas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Confira-se, nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Na segunda fase de aplicação da pena não há agravantes, mas para os dois réus está presente a atenuante da menoridade de 21 anos na data do fato, assim como a atenuante da confissão espontânea. Em razão disso, torno a pena ao mínimo legal, 5 anos de reclusão.

Não há causas de aumento de pena na terceira fase, mas deve ser levada em conta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, uma vez que os réus são primários, não têm maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa.

O réu Leandro já foi condenado na seara infracional, em razão da prática de ato equiparado a tráfico de drogas (autos 1502226 93 2020). Ele também teve contra si um boletim de ocorrência circunstanciado na Comarca de Jandira, mas aparentemente o registro não evoluiu para um processo (fl. 54).

Como somente o primeiro dos dois apontamentos seguramente decorreu do tráfico e gerou condenação do então adolescente, não considero que isoladamente possa ser usado em desfavor dele para concluir que seja pessoa dedicada a atividades ilícitas.

A redução preconizada pelo §4º é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia o réu, entendo por bem proceder à redução em 2/3, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano e 8 meses de reclusão.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) rés(us) fica consolidada em ano e mês(es) de reclusão.

Sendo os(as) rés(us) primários(as) e não tendo maus antecedentes, poderão iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) rés(us) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar os réus LEANDRO BEZERRA OLIVEIRA e FELIPE SANTOS DA CONCEIÇÃO, como incurso no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo; e para absolvê-los da acusação de prática do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Os réus responderam ao processo em liberdade, não há representação pelo decreto de prisão preventiva nem indicativo de que a medida seja necessária.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) rés(us) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos

políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA